

636

~~274C-y~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 636.

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A.L. S. and Ms. D. S. 10pp. sm. sol. 1772.

Dispensation of 2nd and 3rd degrees of consanguinity for marriage of two Spaniards. The couple were first cousins on the mother's side: had been living together and had a child.

Año

2740-4.

cel.

N.º 091
1772.

Dispensa de 3.º grado de con-
sanguinidad con astringencia dese-

gundo con cédula á ceaxiam Cabre

xa, y Juana Nbera Españoles vecinos

Vlla ~~Vlla~~ de Cadexera

En
E. S.
S.

Mexico y Junio 2. de 1772.

unos Comision enbarrante formos Venoz.

o una Tuez loco del Partido de
Derecho, para que reciba informay
Tengos fidedignos sobre el grado de
parentesco que entre si tengan d. Juan
Cabrera, y Juana de Olvera, y de
los Casos que haia para la dis-
pena que pretenden, y alor Contrayen

es sus declaraciones. D. Mariano Cabrera, Esparñol del Pueblo de
Bernal del Partido de Cadereyta, en la mas bas-
tante forma, q. haya lugar en Derecho an N.º
Digo q. deseando Remediar mi alma p.º medio de
el Santo Matrimonio, con Juana de Olvera Esparña
ola de el mismo Vecindario, me hallo con el impedi-
mento de tercero grado de Consanguinidad; p.º lo
q. ocurro ala Venig.ª de N.º Sr. M.º Jof.ª su-
plicando ala Venig.ª de V.ª se sirva dispensarme
en otro impedim.º bajo las condiciones, q. sea de su
Superior agrado: teniendo presente, q. la Muger
es Huexfarta, y mui pobre, q. asi a ella como a
mi senos dificultara siempre en otro Pueblo, el
Matrimonio vng.º preceda este Veneficio de Dispen-
sa, p.º q. todos son N.ºs pacientes en esos dias =
A V.ª suplico humildemente, se sirva de hacer como
pido, en q. recibire merced. Juno en forma de d.

Mariano Cabrera

Don Andre

Maximiliano Campillo

Lido Campino

Anon

Exco. Obisporia

Leon

Nor. Oficiales
no
de Gov.

Obederimiento

En la Villa de Cadexera en seis dias de el mes de Junio de setecientos y dos el V. Exco. D. Joseph Mariano del Villax Aya, y Juez Ecc. de su Partido se presento el Superior Decreto q. antecede de el V. Exco. y Vic. Gal. de este Arzobispado, y entendido de su contenido dijo q. dese, y esta pronto a hacer, como p. su V. se manda, y p. este auto de proveio, y firmo ante mi de q. doi fee.

Lido, Joseph Mariano del Villax

Ante

Pedro M. de

Nor. Recip.

Ferrigo Bernabe
Lido Español
de quinientos años.

En la Villa de Cadexera, en otro dia seis de Junio, de setecientos y dos años, El V. Exco. D. Joseph Mariano del Villax, Aya, y Juez Ecc. de ella, y su Partido, p. efecto de la informacion, q. mandado en Superior Decreto de el V. Exco. y Gov. y Vic. Gal. de este Arzobispado, hizo parecer por Ferrigo, a D. Bernabe de Español, natural de el Pueblo de Bernabé, y vecino de esta P. dición, Casado, de Oficio Escultor, Mayor de quinientos años, quien habiendole recibido Juramento, q. hizo p. D. N. S. y la Santa Cruz, bajo su cargo prometio decir verdad, en lo q. le p.iere, y fuere preguntado, y siendolo al tenor de otro Superior Decreto = Dijo: q. conoce a Maxiano Cabrera, y sabe, q. es hijo de Maria Antonia Olvera, hija de D. Maxcor Olvera, el q. D. Maxcor, fue hermano de D. Joseph Olvera, Padre de Francisca Olvera, de quien es hija la pretendiente Juana de Olvera, q. todo esto le conta de Publico, y notorio, y p. q. ha conocido a los susdichos todos, y los ha visto en casa, con lo q. le parece, y como los pretendientes en texera, q. p. de cargo de Consciencia, y confiado al sigilo de la materia declara, q. con ocasion de comunicarse mucho con los Olveras, y Cabreras, ha

odo alguna vez dexa, q^atha Juana e Olvexa, es hija natural
 e un hermano de Maxia Antonia e Olvexa, la madre de Ma-
 xiano Cabrexa, q^athamirca no era casado quando nuro a Juana,
 ni el hombre, era casado como aora es, y p^a esta razon no expre-
 sa su nombre; pexo q^a siendo este hermano de su madre de Ma-
 xiano, era constante, q^a p^a esta razon son Primos hermanos los
 pretendientes, y eran en segundo grado, y se persuade q^a no ha-
 rian dicho esto a el imperax la Dipenna, p^a ignorancia
 quia juzgando q^a erravan obligados a guardar el credito; pe-
 ro el Juriq^a, y comere sea necesario el decirlo. Que es cierto, q^a di-
 cha Juana es mui pobre, huexama, y sin amparo, y q^a assi ella co-
 mo Maxiano estan emparentados con todos los de su Pueblo; e
 quere, q^a con ninguno halla q^a se puedan casar sin necesitar de Dipenna, y amas
 e io es temible no comeran algun exceso; p^a q^a con el motivo de
 ser pacientes tambien se el q^a declara sabe q^a los han procurado
 do diuadiu de este casamiento, y no se ha podido conseguir, q^a
 desistan, q^a era la verdad, y lo q^a sabe safo de el juramento, q^a fe-
 cho tiene, y haviendole leido su declaracion, en ella reafirmo,
 xarifico, y lo firmo con su Merced ante mi de q^a doi fe.

Su dho. Maxiano del P. de

Bernabe de Exeado

Ante mi Pedro M^o de Alar

Not. Recop.

Juriq^a D^o Joa-
 in e Jega Exp
 bol de 60 a.

En la Villa de Cadexesia, en veis dias de el Mes de Junio, de Mil
 seiscientos, setenta, y dos años, ante el V. Juriq^a D^o Joseph Ma-
 xiano del Villan Quaxa, y Juriq^a Ecc^a de ella, y su Partido, p^a pro-
 sequir esta informacion, se presento p^a Juriq^a D^o Joachin de
 Jega Godoi, Español Dueño de Labor en esta Jurisdiccion aqui-
 en haviendole recibido juramento q^a hizo p^a D^o N. U. y la se-
 ñal de la Santa Cruz, safo de el promerito decir verdad, en lo
 q^a supiere, y fuere preguntado, y siendo al tenor de el supe-
 rior Decreto de el Sr. Gov. de este Arzobispado dixo
 q^a come a Maxiano Cabrexa, hijo de Maxia Antonia Olvexa,
 hija de Marcos e Olvexa, y p^a q^a este Marcos, fue hermano
 no de Joseph e Olvexa, Padre de Maxia Olvexa, q^a es madre
 de la pretendiente Juana Olvexa, los ha tenido, y remen ro-
 doi, p^a Primos e segundos, q^a eran en tercer grado, q^a assi es pu-
 blico, y notorio, y al Juriq^a le contra p^a haverlos visto casar, pe-
 xo q^a p^a decaigo de su Coniencia, declara haver oido decir esta-
 xias personas, q^a Miguel de Olvexa hermano de Maxia Ant^a

Olvexa, y primo hermano de d^{ta} Juan^a. antes de casarse
tubo en ella p^a hija, a la referida Juana de Olvexa, con lo que
se deja ver q^e p^a esta razon estan los pretendientes en segundo
grado p^a los hijos de dos hermanos, y p^a la antecedente en ter-
cero grado p^a los sus Madres Primas hermanas, q^e es verdad
la Muger es mui pobre, y sin amparo alguno, y como, y oia
tan tan emparentados en todo el Pueblo, y su circunstancia
q^e dificilmente hallarian con quien casarse, sin Disputa
lo q^e faga piedad el q^e se le comeda, pues a el Ferrigo le comen-
q^e su Padre de Cabrera, haya lo deservido de su Casa, y de la
Jurisdiccion p^a evitar el casamiento en q^e solo el vexo
fexmo (guiso p^a apasionado) ha condesendido en hacer
ligencia. Que esta es la verdad, y lo q^e sabe vajo el Juram-
ento, q^e fecho tiene, dixo ser Viudo. de edad de sesenta años
y lo firmo con su Merced, ante mi de q^e doi fee.

Lic. J^ohⁿ Mariano del Villar

Juquin Vega

Ante

Pedro Mio de Villar
N^o H^o Recp^o

Ferrigo J^ohⁿ An^o.
Loredo Ep^o. de
27 a.

En la Villa de Cadexera, en diez dias de el Mes de Junio de
Mil e secientos setenta y dos años ante el S^o Lic^o D^o J^ohⁿ
Mariano del Villar Cuxa, y Juez Ecc^o de ella, y su Parido
efecto de seguir esta informacion, se presento p^a Ferrigo, a
seph Antonio Loredo, Espanol casado vecino de Mexmal,
q^e habiendole recibido Juramento, q^e hizo a D^o y a la
Santa Cruz, vajo de su cargo, prometio decir verdad en
supiere, y fuere preguntado, y siendo lo conforme el Super
Decreto del S^o Provisor, y Gov^o de este Arzobispado, Dixo
comose a los pretendientes, y sabe q^e p^a razon de sus Madres
son Primos segundos, y estan en tercero grado, pues Ma-
de Olvexa (Padre de Maria An^o Olvexa la Madre de
Mariano Cabrera) fue hermano de Joseph Olvexa, y
en es hija Juan^a de Olvexa, Madre de Juana de Olvexa,
q^e esta claxo son los pretendientes Nietos de dos hermanos
hijos de Primos hermanos, lo q^e es publico, y notorio, y el
go lo sabe p^a q^e son sus Parientes, pero tambien ha oido

generalmente en dicho Pueblo de Dexamal, q^l Juana de Olveza,
es hija de Miguel de Olveza hermano, de d^{ha} Maxia Anri. Ma
d^{re} de Cabreza, q^l la tubo en d^{ha} Olveza, antes de casarse el,
y siendo ya viuda ella, q^l siendo assi como todos dicen, hijos de
dos hermanos los pretendientes, estan tambien en segundo gra
do. Que es verdad, q^l Juana de Olveza es mui pobre, sin amparo
alguno, y q^l ella, y Cabreza estan emparentados con todos los de
el Pueblo, q^l difficilmente podra qualquiera ellos casarse, sin ne
cesitar de Dispensa, y ella desde luego no hallara omo con quien ca
sarse, a q^l se agrega, q^l es temible en ellos algun yexo; puer
Cabreza hasta se ha enfermado, p^q q^l su Padre ha procurado de
todos modos, impedirlle el casamiento desde luego, considerando
do havia vultax omo parentesco, q^l esta es la verdad, y lo q^l
sabe, Vaso del Juramento q^l fecho tiene, dixo ser de Oficio Parre
tero de Mina, de edad de veinte, y siete años, y lo firmo, con
su Merced anremi de q^l doi fee. Jph. an^{do} Lo redo
Sic. do^l Jph. Mariano del Villar

Ante

Pedro M^l de Villar
N.º H. Recip^o

Declaracion
de D.ª Juana
Olveza Esp.
de 20 a.

En la Villa de Cadexera, en dies dias del Mes de Junio, de Mil seteci
entos setenta, y dos años, ante el S.º Lic.º D.º Joph Maxiano Al
Villan, Cuxa, y Juez Ecc.º de ella, y su Partido, parecio conforme
alo mandado p^{el} el S.º Provi.º y Gov.º de este Arzobispado, D.ª
Juana de Olveza, contenida en el escrito al principio, y havi
endole recibido Juramento, q^l hizo p^{el} D.º y la Santa Cruz
Vaso su cargo prometio decir verdad, en lo q^l supiere, y se le pre
guntaxe, y siendolo del Parentesco, q^l tiene con D.º Maxiano
Cabreza, y si es cierto q^l tiene con el tratado de casarse = Dijo
q^l su Madre d^{ha} Olveza, y otros de sus Parientes le han di
cho, q^l d^{ha} D.º Maxiano es su primo segundo, p^q q^l d^{ha} d^{ha} Olveza
es prima hermana de Maxia Antonia de Olveza, Madre de D.º
Maxiano, y ambas son hijas de dos hermanos, la primera de D.º
Joseph Olveza, Abuelo de la declarante, y la segunda de D.º Maxco
Olveza, Abuelo de D.º Maxiano Cabreza, q^l segun esto estan en
tercer grado, y no sabe q^l tengan omo parentesco. Preguntada repe
tidas vezes, si sabe quien es su Padre, y q^l esta tubiere algun parente
co con d^{ha} Cabreza, Dijo q^l d^{ha} Olveza su Madre fue

Carada segun orden de la Santa Igla con Antonio Dias Johanc
pañol vecino de Pexnal, y aung. no le conocí, p.º haxer nacido despu
es de su muerte, se ha tenido siempre p.º hija posthumura suya, y
no ha reconocido otro Padre, ni su Madre, ni otra persona se lo han
dicho, y así repite, q.º no sabe tener con Cabrera otro impedimento,
q.º el de texexo grado, q.º va dicho. Que es verdad q.º su miseria, y la
total pobreza en q.º se halla como huérfana, y tan sin amparo, q.º
está sola con su Madre tullida, ya de edad, y llena de Deidichas, le
hizo no solo pactar Matrimonio con Cabrera, sino tambien p.º estas
razones, y su fragilidad, condescrio traxerlo carnalmente, mas no
p.º motivo de q.º así se le dispensara, ni nunca lo pensó, antes si, si
hubiera sabido, y considerado la dificultad, no lo hubiera hecho.
Que en Pexnal, y en muchas otras partes de esta Jurisdiccion,
está tan emparentada, q.º difícilmente tomara estado sin q.º ne
cesite de Dispensa, y en circunstancias, a q.º confiesa la ha naído
su fragilidad, se persuade no se le proporcionara otro Matrimo
nio, p.º lo q.º replica humildemente a el V.º Gov.º q.º si quiera p.
no dexarla en guerra a maiores miserias use de su Piedad dispen
sándole, con lo q.º le traxa gran beneficio de Cuerpo, y Alma, q.º es
lo q.º puede decir, y habiéndole leído su declaracion en ella se
afirmó, y ratificó, dixo ser Española de edad de veinte años, y no
mó p.º no saber, firmó su Merced ante mi de q.º doi fee.

Se.º S.º Martin del Villar

Ante mi

Pedro M.º de Guila
Not.º Recup.º

Declaracion
D.º Maxiano
Cabrera Esp.
de 20 a.

En la Villa de Cadexeira, en diez dias del mes de Junio. de mil
setecientos setenta, y dos años, ante el V.º Lic.º D.º Joseph Maxi
aro del Villar, Cura, y Juez Eccl.º de ella, y su parido, p.º cumplida
con lo mandado de el V.º Gov.º y Lic.º Exl.º de este Arzobispado,
parecio D.º Maxiano Cabrera Español vecino de Pexnal, a qui
en habiéndole recibido juramento, q.º hizo p.º D.º N.º.º y la señal
de la Santa Cruz, faso de su cargo prometio decir verdad, en lo q.
supiere, y se le preguntare, y siéndolo al tenor de el superior Decre
to del principio Dixo, q.º ya tiene manifestado en su libro al V.º
Gov.º de este Arzobispado, estan en texexo grado de consanguini
dad, con Juana Dias, y Olvera (q.º este segundo apellido de su Madre
es q.º el q.º mas la conocen) p.º q.º el declarante es hijo de Maxia
ronia Olvera, hija de Maxio de Olvera, q.º fue hermano de Joseph
Olvera Padre de Juan. Olvera de q.º es hija la dha Juana, con la

q.º no sabe el declarante q.º aya otro parentesco, y preguntado repeti-
das veces, si sabe q.º Lorenzo p.º padre de su Padre de ella, Dijo, q.º sabe
q.º Juan Ca. Olveda su Madre fue Casada con M.º Ann.º Dias, q.º fue Veci-
no de Beamal, pero q.º le ha tiempo q.º se murió, y así no lo conocio
el Declarante, q.º no sabe si este fue su P.º de Juana, o no, ni ha oido de
cix cora en pro, ni en contra, ni lo ha preguntado; p.º que siempre la
ha tenido p.º hija suia. Que es Verdad, q.º ha tratado de Caramiento con
otra Juana, y confiesa q.º su miseria lo obligó a tratarla carnal-
mente; pero q.º ha estado tan ageno de hacerlo con fin de facilitar
la Dispensa, q.º antes desde q.º se le propuso p.º su Padre la Dificul-
tad de conseguirla, no ha buuelto a tratar torpemente ala Mujer,
aunq.º siempre ha solicitado q.º se le facilitre el Matrimonio con
ella, p.º adquirirse, y cumplir con su Consciencia, y mas p.º el per-
juicio, q.º le hizo ala mujer en su honra, y Virginitad p.º lo q.º
y p.º la suma pobreza de ella, piensa no se le proporcionara otro
Marido, ni al declarante otra Mujer, sino se casan fuera de
su Pueblo q.º q.º en el todos son paucos viros, y ella p.º la sole-
dad en q.º vive, con una Madre pobre, y enferma esta expues-
ta a muchos males, q.º esta es la Verdad, y lo q.º sabe, y havien-
dole leído su declaracion en ella se afirmó, y Votificó dize
ser de edad de veinte años, y lo firmó ante su Merced de q.º
doi fee.

Sic.º J.º Mariano del Villar

Mariano Cabreza

Ante mí

Pedro Mig. de Villar

N.º H.º Recup.º

En la Villa de Cadexeira en diez dias del mes de Junio de 1772.
el S.º Lic.º D.º Joseph Mariano del Villar Cura, y Juez Ecc.º de
ella, y su partido, haciendo visto estas Diligencias, Dijo q.º devia
mandar, y mandó se Remitan a la Secretaria de Cama-
ra y Gobierno de este Arzobispado como p.º el S.º Prov.º
Gov.º y Lic.º G.º de esta Metropoli esta mandado en su su-
perior Decreto del principio, y por este auto así lo pro-
veio, y firmó de q.º doi fee.

Sic.º J.º Mariano del Villar

Ante mí

Pedro Mig. de Villar

N.º H.º Recup.º

Montea
 D.^o J^oh^o Olvera — 1 — D.^o Marcos Olvera
 Fran.^{ca} Olvera — 2 — M.^a Ant.^a Olvera
 Juana Olvera — 3 — Mariano Cabrera

Montea
 D.^o Marcos Olvera es Franco, y graduado de 8.^o
 D.^o Mig.^o Olvera — 1 — M.^a Ant.^a Olvera
 Juana Olvera — 2 — Mariano Cabrera

Señor Gov.^o

El Lic.^o D.^o Joseph Mariano del Villar Cura y Sues Cates.^o de la Villa de Cal
 seyta en cumplim.^{to} de lo mandado por V.^o S. en su sup.^o Decreto del g^oncipio de
 estas dilig.^{as} le informa: recien to publico y notorio, q^{ue} D.^o Mariano Cabrera y
 D.^a Juana Olvera tienen entre si parentesco de tercero grado de Con sangui
 dad, por q^{ue} el es hijo de M.^a Ant.^a de Olvera, y neta de D.^o Marcos Olvera. Es
 fue Herm.^o de D.^o J^oh^o Olvera, de quien es hija Fran.^{ca} Olvera la madre de
 D.^a Juana Olvera, con q^{ue} esta elao el parentesco de que tienen impetrada
 dispensa. Mas luego q^{ue} se a tratado esta diligencia le an dicho al infor
 mante varias personas de verdad, que tambien tienen parentesco de segun
 do grado los pretendientes, por que dha D.^a Juana es hija de D.^o Mig.^o de
 Olvera, Herm.^o de M.^a Ant.^a la que es madre de Cabrera, por que dho
 D.^o Mig.^o estubo en incontinencia con su prima Fran.^{ca} Olvera desques que
 esta havia enbiudado del marido que tubo, y que entons se nacio dha
 Juana: en todo lo que conbienen contestar los testigos que antes dize
 y aunque los dos pretendientes asientan en sus declaraciones, no tener
 otro impedim.^{to} que el de tercero grado, por que supgan sea D.^a Juana hi
 ja del marido que tubo su madre, no ay otro q^{ue} lo diga mas que el
 solo; que quiza ignoran como por su edad es verosimil la incontinencia
 de D.^o Mig.^o y Fran.^{ca} Olvera. Tambien es cierto que estecimen, si acaro fue
 publico ahora veinte años, ya esta casi olvidado, que D.^o Mig.^o era labo y
 ve ausente de esta su is.^{la} a que se agrega el infelice estado de soledad, pob
 za y enfermedad en que esta Fran.^{ca}, con lo que se deja conocer el peligro
 en que esta D.^a Juana su hija, pues en el Pueblo de Bernal y sus inmediaciones
 los casi son sus parientes, q^{ue} es muy dificil ay a quien qued
 casas con ella sin dispensa; ella es moza, sola, y sin poder hacer a la madre
 por enferma, con lo que teme el cura, que da cometer mayores eneros
 los que hasta aqui confiesa haver cometido, por su goberna con Cabrera
 En esta atencion siendo del sup.^o agrado de V.^o S. se paxa al g^oncipio
 con seda ambas dispensas para benef.^o de sus gobres almas, y socorro de
 sus gobresas de la madre y hija pretendiente. Sobre todo la sabia sup.^o
 fie.^{ra} de V.^o S. ha a lo conu.^{to} q^{ue} sea como siempre lo fue por. Cades y
 y Junio 10 de 1772,

Mex.^o y Junio 17 de 1772

Joseph Mariano del Villar

Vistas las annexedennas diligencias en atencion a los Causa

que de ellas resultan, y recibimos por Vastantes unido
de las facultades Apostolicas concedidas por nro nro Sa.
Padre Clemente decimo quarto que solemnemente gobierna, su
data en Roma en santa Maria la mayor vago del arribal
Pontifex, a veinte y siete de marzo del año pasado mil seiscien-
tos y setenta, primero de su Pontificado, que han servido
por tiempo de veinte años, y en Nos residen; absolviendo co-
mo absolvemos y haemos por abuelos à Mariano Cabe-
ra y Juana de Olvera, Copañeros vecinos del Partido de Caceres
ta de qualquiera Contraria enq. haian incurrido à efectos
solamente de Consequir la presente gracia: les dispensamos
en el impedimento eltercer grado de Consanguinidad cong.
se hallan ligados por parte Paterna, y afirmamos en el segun-
do de esta misma especie Conquistamien se hallan ligados p.
la Materna, para que no obstarie el referido impedimento
no resultando otro alg. Canonico de las Diligencias prevenidas
por el Santo Concilio de Trento puedan valida y lícitamente
Contraher el Matrimonio que pretenden segun oñ de
nra S. Madre Ig.^{ta} y permanecer en es conal segue la
referida Juana no haia sido arrebatada, ó haviendolo sido
no permanesca en potestad ó à disposicion del Napron, y q.
no se Comunicasen torpemente con el fin de facilitar la dispen-
sa; Asimismo damos y declaramos respectivam.^{te} por legitima
la prole hauida y que hubieren, segun el Matrimonio, y
les imponemos la penitencia espiritual salvable de

que antes se Contrahiere confiesen y Confirquen sa
 cramentalm^{te} y despues lo p^{ro}cedieren por espacio de seis
 meses una vez en Cada dos, rezando en cada los for
 bador de este dicho tiempo una parte de 5.^{to} Novario
 de nra S.^{ra} y mandamos que de este Decreto se saque
 testimonio autorizado en forma, y se remita al Cura
 Juez Eccl^o de dho Partido, a quien encargamos separe
 de toda Comunicacion a los pretendientes, y les haga
 Cumplir la penitencia impuesta. el 5.^o de Mayo
 nros Parientes Dignos se llamo de esta Santa
 Iglesia Metropolitana, Gobernador, Proviro y Vicario
 Seraco Testimonio } Gual de este Arzobpdo, asi lo Decreto, mando y firmo

M. J. D. Barraltes

Por mandado del S. Gov.

Luis Molina
 Not^o Fiscal Mayor
 de Gov

Leon